الصلاة شرط وفيها وكن ولا يمنع صحتها قصد تعليمها أو خلاص من خصم أو دمان سهو (ومحلها) أي النية (القلب) لانها من عمله (وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها) أي النية (الاسلام والعقل والتمييز وزمنها) أي النية (أول العبادة أو قبلها بيسير) لا قبل دخول وقت اداء المكتوبة أو راتبة (والافضل قرنها) أي النية (بالتكبير) أي تكبيرة الاحرام لتكون النية مقارنة للعبادة ولان في ذلك خروجا من الخلاف (وشرط مع نية الصلاة) أي نية كون العبادة صلاة (تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر) أو جمعة أو مغرب أو عشاء أو صبح أو منذورة (أو) نفل مؤقت وذلك كـ (وتر) وتراويح (أو راتبة) أو غير راتبة كاستخارة فلا بد من التعيين في هذا كله لتميز تلك الصلاة عن غيرها (والا) أي وان لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق وصلاة الليل (اجزأته نية الصلاة) لعدم التعيين فيها (ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة) لانه لا يختلف المذهب انه لو صلاها ينويها اداء فبان وقتها قد خرج ان صلاته صحيحة وتقع قضاء (أو) نواها (قضاء) فبان فعلها في الوقت وقعت اداء (او فرضا) في فرض فلا يعتبر أن يقول اصلي الظهر فرضا ولا معادة في المعادة كما في مختصر المقنع (ويشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم) فان اعتقد كل انه امام الآخر أو مأموم فصلاتهما فاسدة أو شك في كونه اماما أو مأموما لم تصح صلاة واحد منهما (وتصح نية المفارقة لكل منهما) أي من الامام والمأموم (ل) وجود (عذر) له (يبيح ترك الجماعة) كتطويل امام ومرض وغلبة نعاس أو غلبة شيء يفسد صلاته او خوف على أهل أو مال أو خوف فوت رفقة أو خرج من الصف مغلوبا صح انفراده فيتم صلاته منفردا ان استفاد بمفارقته تجميل لحوقه لحاجته قبل فراغ امامه فان زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الامام فيما بقي قال في الفروع وان انتقل مأموم أو امام منفردا جاز لعذر خلافا لابي حنيفة (و يقرأ مأموم فارق) امامه (في قيام) قبل أن يقرأ الفاتحة (أو يكمل) على قراءة امامه ان كان قرأ بعض الفاتحة (ويعيد) قراءة (الفاتحة) كلها (له) أي المأموم (الركوع في الحال) لان قراءة الامام قراءة للمأموم فان ظن المأموم المفارق لامامه في صلاة سر ان امامه قرأ الفاتحة لم يجب عليه أن يقرأ وان فارقه في ثانية جمعة أتم جمعة وان فارقه في الاولى يتمها نفلا ثم يصلي الظهر (ومن أحرم بفرض) كظهر (ثم قلبه نفلا) بان فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة (صح) سواء صلى الاكثر كثلاث من ظهر او ثنتين من مغرب أولا وسواء كان انتقاله لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة جماعة أو لم يكن له غرض صحيح ووجه ذلك ان النفل يدخل في نية الفرض أشبه ما لو أحرم بفرض قبل وقته وكره لغير غرض صحيح (ان اتسع الوقت) له ولغيره (والا) يتسع الوقت للنفل والفرض (لم يصح) النفل (و يبطل فرضه)

(كتاب الصلاة)

وهي أقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم (تجب) الصلاة لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (على كل مسلم مكلف) ولو لم يبلغه الشرع لكن أسلم بدار حرب ونحوه (غير الحائض والنفساء) فلا تجب عليهما ولا يقضيانها كما مر (وتصح من المميز) لا ممن هو أصغر منه سنا (وهو) أي المميز (من بلغ سبعا) و يشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة البالغ الا في الستر (والثواب له) أي ثواب صلاة المميز له لانه العامل فهو داخل في